

CONTRATO DE CRÉDITO

Conste por el presente documento, el Contrato de Crédito que en duplicado y con igual valor, celebran de una parte LA Cooperativa de Servicios Múltiples del Banco de la Nación Ltda. RUC 20125494821 con domicilio en Av. Arequipa 2538 Lince y Registro Conasev 21600528, se llama en adelante LA COOPERATIVA y de otra parte, Yo

con Código del Banco N° Socio N°
en:
ubicado en el distrito de
provincia de departamento de

que en adelante se llamará el **SOCIO**, conforme cláusulas siguientes:
PRIMERA.- LA COOPERATIVA otorga al **SOCIO** un crédito ascendente a la suma de los mismos que serán pagados con sus respectivos intereses compensatorios y moratorios conforme el Cronograma de pagos Constituye el **Anexo - 1** del presente Contrato que esta debidamente firmado en señal de conformidad por **EL SOCIO** y sus **FIADORES** de ser el caso.

SEGUNDA.- (**CLÁUSULA DEL DESCUENTO**) **EL SOCIO**, en su condición de socio de la Cooperativa, en aplicación del artículo 79 del T.U.O de la Ley General de Cooperativas, autoriza que el Banco de la Nación y/o Oficina Nacional de Pensión (ONP) descuente de su planilla de sueldo o pensiones, o en cualquier otra modalidad de pago, las sumas que LA COOPERATIVA le remita, considerando tales sin limitaciones, además de la presente cuota por el crédito, las aportaciones, mantenimiento de cuenta, centro médico, seguro, según sea el caso, siendo el monto total el aparece en las respectivas de boletas de Pago del socio.

TERCERO.- (**CLÁUSULA DE MORA**) En virtud de las facilidades que LA COOPERATIVA otorga al crédito solicitado por el deudor y a fin de tener mayor garantía se establece de común acuerdo con **EL SOCIO** LA **MULTA AUTOMÁTICA POR MORA** por créditos y deudas a qué lugar, para el supuesto no deseado que exista retraso en el pago de alguna de las cuotas que se establecen en el cronograma de pago señalado en la cláusula primera.

Asimismo, en el hipotético caso que el Banco de la Nación y/o la Oficina Nacional de Pensiones (ONP) y/o Institución al que pertenezca no efectuará el descuento respectivo vía planillas al obligado, **EL SOCIO deberá acercarse a nuestras oficinas en el plazo máximo de tres (3) días** a fin de cancelar la deuda respectiva, **no siendo necesaria notificación alguna**, ya que la **MULTA POR MORA** después de dicho plazo también será **AUTOMÁTICA**.

Esta multa por mora es solo para cubrir gastos de cobranza (notificaciones) que generen los retrasos del **SOCIO**, por lo que Independientemente se aplicarán los intereses compensatorios al saldo o sobregiro, hasta su cancelación total.

LA **MULTA POR MORA** será de S/ 10.00 nuevos soles, la misma que es aprobada por el Consejo de Administración según los Estatutos de la Cooperativa y sus Reglamentos, así Como las leyes vigentes, las mismas que será señalada en el cronograma suscritos (**ANEXO 1**) Y que podrá ser variado por LA COOPERATIVA, según sus Estatutos, Reglamentos y Leyes vigentes.

CUARTO.- (**INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO**) El incumplimiento de los pagos señalados en el cronograma respectivo de dos (2) Cuotas consecutivas o alternas y de cualquier otra de las cláusulas presentes, además de la señalada en la cláusula tercera, faculta a LA COOPERATIVA dar por vencidos plazos acordados, y en consecuencia solicitar el pago íntegro de la deuda, con sus respectivos intereses compensatorios, multas, conforme a las tasas acordadas en el presente contrato. Además de los gastos en que puedan incurrir los abogados, peritos, contadores, gastos judiciales, de protesto, gastos registrales, notariales entre otros. Los mismos que se irán anotando en los Estados de Cuenta, respectivos.

Dichas acciones, podrán ser tanto en vía ejecutiva correspondiente, como por la obligación originaria constituida por el presente acuerdo a elección de la Cooperativa.

QUINTO.- (**AUTORIZACIÓN DE FIRMA EN BLANCO**) como forma de garantizar a LA COOPERATIVA de sumas adeudadas, **EL SOCIO** autoriza el uso de su firma en los Títulos Valores en blanco que sean necesarios para que, en caso de incumplimiento de sus obligaciones, LA COOPERATIVA tenga el derecho de su llenado, incluyendo en él, conceptos descritos en la cláusula anterior. Dichos documentos cartulares, podrán circular conforme las normas nacionales e internacionales, sobre la materia.

SEXTO.- (**SEÑALAMIENTO DE DOMICILIO ESPECIAL**) **EL SOCIO** de conformidad con el Art. 34 y 39 del Código Civil, establece como domicilio especial para este Contrato el señalado en la introducción a donde se le pueden hacer llegar todo tipo de notificaciones extrajudiciales y judiciales, así como, aquel donde se realicen actos de ejecución judicial y medidas cautelares necesarios, no serán responsabilidad de LA COOPERATIVA los daños y perjuicios que se pudieran generar ya que dichos datos introductorios tienen el carácter de declaración jurada.

SÉPTIMO.- (**ESTADO DE CUENTA**) **EL SOCIO** tiene derecho a saber sus estados de cuenta sobre los saldos que adeudease para lo cual, sólo bastará solicitarlo en la ventanilla de nuestras oficinas o solicitarlo por medio del correo o celular registrado en este contrato. En caso de no estar de acuerdo con los mismos, podrán presentar su reclamo respectivo por escrito en las oficinas de LA COOPERATIVA dentro de los tres días hábiles (considerando aquellos que son días de atención al público) la misma que será resuelta en el plazo de cinco (5) días hábiles

OCTAVO.- (**REFINANCIACIONES**) Cuando LA COOPERATIVA detecte que la liquidez del **SOCIO** haya disminuido considerablemente y sus descuentos no cubran la cuota mensual acordada, queda autorizada a efectuar refinanciación de la deuda, la misma que puede incluir la deducción de las aportaciones que tuviera **EL SOCIO**. Esta Refinanciación podrá ser hasta en 60 cuotas y a la misma tasa de interés compensatorio del crédito inicial.

Si la disminución de la capacidad de pago del socio es tal que resulta imposible realizar dicha refinanciación, se iniciara acciones judiciales de cobranza.

EL SOCIO puede solicitar refinanciación de su saldo deudor y su aprobación esta supedita a las condiciones que imponga la Cooperativa que, en algunos casos podría solicitar otro tipo de garantías. Este procedimiento es en etapa prejudicial, todos los gastos que ocasionen este procedimiento, serán de Cargo y Cuenta del **SOCIO**.

NOVENO.- (**CESIÓN DE POSESIÓN CONTRACTUAL**) **EL SOCIO** presta su conformidad a la cesión de posesión contractual que LA COOPERATIVA pueda acordar con un tercero respecto de este contrato, el cual tendrá efecto de conformidad con el Art 1435 del Código Civil, desde que le sea comunicada a través de la su liquidación de deuda.

DÉCIMO.- (**CLÁUSULA DE FIANZA**) los abajo señalados como **FIADORES**, intervinimos y constituimos fianza en forma solidaria por las deudas del **SOCIO**, obligándonos conforme cada una de las cláusulas pactadas en el presente Contrato, renunciando a su vez cualquier beneficio de exclusión, conforme el Art. 1883 del código civil, teniendo derecho a oponer todas las excepciones que corresponden al **SOCIO**, aunque este haya renunciado a ellas, salvo que sean inherentes a su persona.

DÉCIMO PRIMERO. Todos los abajo firmantes declaramos expresamente que nos sometemos a la jurisdicción de los jueces de Lima.

Firmado por todos los participantes en señal de conformidad en la ciudad de Lima el del mes de del año

LA COOPERATIVA

EL SOCIO	
NOMBRES	
DNI	
DOMICILIO	
DISTRITO	
PROVINCIA	
DPTO.	

FIADOR	
NOMBRES	
DNI	
DOMICILIO	
DISTRITO	
PROVINCIA	
DPTO.	

CRONOGRAMA DE PAGOS

ANEXO 1

El presente documento es el cronograma de pagos anexo del contrato de crédito suscrito entre las partes de fecha [REDACTED] .

- 1.-MONTO TOTAL DEL CREDITO: [REDACTED]
- 2.-Nro. DE CUOTAS PACTADAS [REDACTED] (Según contrato de crédito)
- 3.-FECHAS DE VENCIMIENTO [REDACTED] .
- 4.-MONTO TOTAL DE INTERESES COMPENSATORIO + AUTOSEGURO [REDACTED]
- 5.-TASA INTERESES COMPENSATORIOS: [REDACTED] ..
- 6.-MULTA AUTOMATICA POR MORA S/. 10.00 NUEVOS SOLES.
(Reajustables y aplicables de conformidad con el contrato de crédito)
- 7.-OTROS CARGOS: [REDACTED] .

Conforme a los estatutos vigentes y al reglamento de crédito, el socio tiene derecho a liquidar anticipadamente su saldo de crédito con la consiguiente reducción de los intereses y la indicación de los cargos y costos de esta operación, el mismo que celebrará en Otro documento aparte y que será firmado por las partes a solicitud del SOCIO.

El presente documento es firmado en señal de conformidad por el SOCIO, sus fiadores y la COOPERATIVA .

Lima, [REDACTED] . De [REDACTED] .de 20.....

.....
LA COOPERATIVA DE SERVICIOS
MULTIPLES DE LOS TRABAJADORES DEL
LA NACION LTDA.

.....
EL SOCIO
Datos según el contrato de crédito

.....
FIADOR
Datos según el contrato de crédito.